

1500512-29.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... na rua; já foi processado pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3RCTHkc>, referido à fl. 224, ênfase apostada). Como se vê, a negativa dos acusados não convence, eis que, além de inverossímil, está divorciada do restante da prova.

No caso, há prova segura, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500512-29.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500512-29.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104921/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 24356045 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2104921 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

GABRIEL GOUVEA PEIXOTO DOS SANTOS ("GABRIEL GOUVÊA") e MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA ("MATHEUS"), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 1/2), em 17 de abril de 2022, por volta das 16h06min, na Rua Bananal, 03, Cidade Nova, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios entre si e com o menor inimputável GABRIEL RICHARD DE ALMEIDA CIPRIANO, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, placa FOD-9899, avaliada nos autos em R\$ 13.000,00 (treze mil reais), pertencente a MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO. Consta ainda que, na mesma data e local, previamente ajustados e agindo com unidade desígnios, facilitaram a corrupção de menor de dezoito anos - o adolescente GABRIEL RICHARD DE ALMEIDA CIPRIANO - com ele praticando infração penal. Segundo se apurou, GABRIEL GOUVEA e MATHEUS convidaram o adolescente GABRIEL RICHARD (então com dezesseis anos de

idade) para a prática de roubo, ao que imaturo, o jovem logo aceitou a proposta. Consta da denúncia que ingressaram na posse do veículo Ford Escort XR3, cor vermelha, placas CCF-6947; na data dos fatos, o trio se dirigiu ao local dos fatos no indicado automóvel e avistou a vítima desembarcando de sua motocicleta. Consta também que, logo em seguida, MATHEUS desceu do automóvel e montou na motocicleta, vindo a ameaçar o ofendido, bradando: “nem vem que senão você vai tomar!”, sugerindo que poderia atirar contra ele, ao que a vítima, receosa, não reagiu. Ato contínuo, os criminosos deixaram o local, sendo MATHEUS na condução da motocicleta, e GABRIEL GOUVEA e GABRIEL RICHARD, que permaneceram no automóvel dando cobertura e proteção ao primeiro. Extraí-se, outrossim, da peça inicial acusatória, que a Polícia Militar realizou diligências e, cerca de duas horas depois, localizou os roubadores, na vizinha Taubaté, tendo eles sido reconhecidos pela vítima e conduzidos à Delegacia de Polícia, em situação de flagrante. Requereu-se, ao final, a fixação de valor indenizatório mínimo à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e art. 91, inciso I, do Código Penal. Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 3), boletim de ocorrência (fls. 4/10), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 16), auto de avaliação (fl. 31), auto de exibição e apreensão (fl. 32), imagens captadas por câmeras de vigilância e dos acusados (fls. 39/48), Certificado de Registro Veicular do automóvel Ford/Escort XR-3 placas CCP-6947 (fls. 49/51), relatório final de inquérito policial (fl. 57) e comprovante de depósito bancário judicial (fl. 101).

A audiência de custódia foi devidamente realizada, tendo sido convertida a prisão em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 81/82), cumprindo-se o mandado de prisão, com manutenção da custódia cautelar durante a instrução criminal (fls. 123/124 e 151).

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 99/100).

Regularmente citado (fl. 110), o réu MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA apresentou resposta à acusação (fls. 112/116), batendo-se, preliminarmente, pela rejeição da denúncia em razão da ausência de justa causa, optando por se manifestar quanto ao mérito em alegações finais.

Regularmente citado, o acusado GABRIEL GOUVÊA PEIXOTO DOS SANTOS, por intermédio da defensora nomeada (fl. 25), apresentou resposta à acusação (fls. 126/128), reservando-se o direito de adentrar o mérito da denúncia ao final da instrução, ocasião em que restaria provada sua inocência.

Visto que não vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, consignando-se que as questões alegadas pela Defesa do acusado MATHEUS seriam analisadas em momento oportuno, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 129/130).

O acusado GABRIEL GOUVÊA PEIXOTO DOS SANTOS, pela defensora nomeada (fl. 125), formulou pleito para concessão de liberdade provisória, acostando documentação (fls. 133/146), o que restou indeferido por decisão de fl. 151, mantendo-se a prisão cautelar de ambos os acusados.

Sobreveio aos autos o indeferimento de medida liminar extraída do Habeas Corpus nº 2182344-46.2022.8.26.0000, impetrada pela Defesa do acusado GABRIEL GOUVÊA (fls. 154/173), tendo as informações sido prestadas a fls. 174/176.

Durante a instrução, foram tomadas as declarações da vítima, inquiridas duas testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório dos acusados ao final (fls. 223/224).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a condenação dos réus, nos termos da denúncia, vez que comprovadas autoria e materialidade delitivas. Já a Defesa do acusado MATHEUS, em suas alegações finais orais, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o de furto. Requereu, subsidiariamente, na eventualidade da condenação, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, além da concessão do direito de recurso em liberdade (fls. 223/224).

Ao seu turno, a Defesa do acusado GABRIEL GOUVÊA, em alegações finais apresentadas por escrito a fls. 225/233, pugnou pela rejeição da denúncia, eis que evidenciado o cerceamento da defesa em razão da não juntada de mídia de vídeo concernente às

imagens acostadas aos autos. No mérito, aduziu a ausência de comprovação de que GABRIEL GOUVÊA estava presente no ato delitivo, inexistindo prova suficiente para sua condenação, a justificar o decreto absolutório.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

De proêmio, em complemento ao quanto decidido a fls. 129/130, consigno que os pleitos de rejeição da denúncia sob a alegação de ausência de justa causa (fls. 112/114), bem como em razão de ocorrência de cerceamento de defesa, devem ser afastados.

É dever funcional do órgão do Ministério Público, diante de indícios configuradores de ação criminosa, apresentar denúncia para que, no momento oportuno, qual seja a ação penal, e sob o crivo do contraditório, sejam minuciosamente apurados os fatos e seus autores.

A denúncia, portanto, deve preencher os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso, suas circunstâncias e o suposto autor, bem como classificando penalmente a conduta, o que foi realizado de forma adequada pela peça inicial de fls. 1/2.

De igual diapasão, nem se acolha a sustentada ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de juntada de mídia de gravação dos fatos, nos termos em que aduzido pela Defesa do corréu GABRIEL GOUVÊA (fls. 225/233), na medida em que os delitos a ele imputados podem ser comprovados por qualquer meio de prova admitido em direito, como, de fato, restou evidenciado, consoante se verá adiante em maiores detalhes e não somente pela reportada mídia.

Em suma, a denúncia atendeu a todos os requisitos legais, verificando-se que os elementos de convicção estão todos acostados aos autos, o que possibilitou aos acusados que se defendessem dos fatos que lhe foram imputados e exercitassem plenamente seu direito constitucional de defesa.

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada procedente.

Para além da prova oral, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 3), boletim de ocorrência (fls. 4/10), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 16), auto de avaliação (fl. 31), auto de exibição e apreensão (fl. 32), imagens captadas por câmeras de vigilância e dos acusados (fls. 39/48), Certificado de Registro Veicular automóvel Ford/Escort XR-3 placas CCP-6947 (fls. 49/51), relatório final de inquérito policial (fl. 57) e comprovante de depósito bancário judicial (fl. 101). A autoria é igualmente certa e convergiu para os acusados.

Com efeito, perante a autoridade policial (fl. 15), a vítima MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO declarou in verbis que: (...) foi na casa do seu irmão na data de hoje e quando foi abrir o portão e antes de conseguir abri-lo, notou que alguém havia montado em sua motocicleta, momento em que se virou para ela que estava estacionada em frente à casa e sobre ela estava a pessoa identificada como Matheus Vieira Siqueira. Que estava com uma camiseta escura, com emblema da seleção brasileira. Que Matheus disse para o declarante: "Nem vem que se não você vai tomar!", indicando que estaria armado. Que o declarante ficou paralisado e observou que Matheus estava acompanhado por um Ford/Escort, de cor vermelha, com mais dois rapazes dentro. Que, neste plantão, veio a identificá-los como sendo o adolescente infrator Gabriel Cipriano e Gabriel Gouvêa Peixoto dos Santos, os quais reconheceu como sendo os mesmos das filmagens e fotografias fornecidas pelo Centro de Operações Integradas - C.O.I. da cidade de Pindamonhangaba-SP. Que imediatamente após ser roubado comunicou os fatos à Polícia Militar que prendeu os autores e solicitou que o declarante se apresentasse neste Plantão Policial para recebimento da motocicleta e para que reconhecesse os indiciados e o adolescente infrator. Que neste ato os reconhece sem qualquer dúvida como autores do delito. Que infelizmente sua motocicleta não foi encontrada pelos policiais militares e informa que pagou por ela o valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

Inquirida em juízo, a vítima MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO ratificou o quanto declarado anteriormente. Relatou que, na data dos fatos, após o término do expediente, havia ido à casa de seu irmão, quando parou a motocicleta ali em frente e, tendo entrado pelo portão social, ao abrir o portão da garagem, ouviu o barulho do motor do veículo, vindo a notar que um indivíduo já estava em cima de sua moto e gritar para ele deixar o veículo, tendo o indivíduo bradado: "Nem vem que senão você vai tomar!", simulando que estava armado, ao que deixou ele fugir; em seguida, perseguiu o indivíduo, o qual estava acompanhado de outras duas pessoas, na via Dutra, até perdê-los de vista, tendo, posteriormente, acompanhado a fuga por meio das imagens das câmeras do Centro de Operações Integradas local (COI). Assinalou que as chaves não estavam no veículo, tendo sido trocado o miolo da chave da moto, o qual havia sido estourado; asseverou que os outros dois indivíduos estavam em um veículo Ford/Escort, de cor vermelha, escoltando o condutor da motocicleta, tendo os seguido pela via Dutra, até um momento em que o automóvel Escort se separou, tomando outro sentido. Afirmou que, no momento dos fatos, comunicou o ocorrido à polícia, tendo avisado que estava perseguindo os acusados que haviam roubado sua moto; após aproximadamente 45min (quarenta e cinco minutos), foi avisado de que os três indivíduos haviam sido abordados pelos policiais, em frente à empresa Taubaté Veículos, estando no automóvel Ford/Escort vermelho, o qual estava no momento da subtração da moto; quando chegou na Delegacia, reconheceu o veículo e o indivíduo que roubou sua motocicleta, afirmando que conseguiu ver a fisionomia dos três indivíduos e reconhecer todos, sem nenhuma dúvida, esclarecendo que um deles conduzia a motocicleta e os outros dois estavam no veículo Escort. Assinalou que, na Delegacia de Polícia, os acusados tentaram intimidá-lo, tendo também destacado que os familiares dos acusados estão ligando para o declarante e familiares, ameaçando-o para não participar da audiência. Asseverou que, quanto às características físicas do indivíduo que roubou a moto e a conduziu, chamaram sua atenção as tatuagens no rosto, bem como a camisa de time que ele estava no momento dos fatos e também por ocasião da prisão; quanto às características do outro indivíduo que conduzia o veículo Ford/Escort vermelho, disse se tratar de pessoa que possuía cor branca. Tendo lhe sido exibida a imagem dos acusados, presentes em audiência, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o corréu MATHEUS, que portava óculos e possuía tatuagem no rosto, o qual roubou a moto, sendo que o outro réu, GABRIEL GOUVÊA, de cor branca, estava dentro do veículo Ford/Escort vermelho. Em atendimento às reperguntas da Acusação, afirmou que conseguiu recuperar a motocicleta, após ter saído da Delegacia; teve prejuízos com a motocicleta, em razão da danificação do miolo da ignição e avarias na carenagem e farol. Às reperguntas da Defesa do corréu Gabriel, informou possuir uma filmagem dos fatos, obtida, posteriormente, junto a uma empresa, retratando o momento em que um réu parou o veículo e subiu na motocicleta. Afirmou que o vídeo do COI foi passado para o Delegado. Repisou ter reconhecido os réus e que eles os intimidaram na Delegacia para que não noticiasse o roubo da moto; asseverou ser capaz de descrever a fisionomia do acusado que conduziu a motocicleta (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3RcTHkc>, referido à fl. 224, ênfase apostas).

A testemunha EDER VARGAS CARDOSO DOS SANTOS, policial militar, em solo policial (fls. 11/12), relatou in verbis que: (...) na data de hoje, por volta de 16h, a vítima Miguel Ângelo do Nascimento teve sua motocicleta subtraída na cidade de Pindamonhangaba/SP, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar. Que vítima informou que estacionou a motocicleta modelo Honda Fan 160, placa FOD-9899, em frente à casa do seu irmão e depois de um breve instante ouviu o barulho de sua motocicleta sendo ligada. Que, diante da situação, a vítima saiu do imóvel e visualizou o investigado Matheus Vieira Siqueira subtraindo sua moto, ocasião em que ela se aproximou e foi ameaçada pelo investigado que, fazendo menção de estar armado, disse: "Não vem não que você vai tomar!", dando a entender que iria atirar nela caso se aproximasse. Que, durante toda a ação criminosa outros dois indivíduos davam cobertura para o investigado Matheus num veículo Ford Escort vermelho. Que, em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar via 190 e ligou para o cunhado que é policial militar do BAEP. O referido policial relatou os fatos para outros policiais e também para o

C.O.I. e rapidamente os agentes públicos conseguiram imagens do investigado conduzindo a motocicleta subtraída e do veículo Ford Escort que dava cobertura, obtendo assim sua placa de identificação. Que, desse modo, em posse dos dados da placa identificadora, todos os policiais militares da região foram informados via rádio e passaram a buscar o veículo, sendo que, por volta de 18h, uma equipe de policiais militares conseguiu realizar a abordagem do automóvel utilizado no crime na cidade de Taubaté/SP. Assim sendo, ante os fatos, conduziram os três averiguados ao Plantão Policial para a deliberação do Delegado de Polícia. Já no âmbito da unidade policial, a vítima de imediato reconheceu o investigado Matheus Vieira Siqueira como o responsável pela subtração da motocicleta seguida da ameaça fazendo alusão de estar armado. No interior do automóvel também foram localizados os objetos utilizados para ligar a motocicleta ("chaves mixas"). Que visualizaram o vídeo gravado pela câmera do C.O.I. da cidade de Pindamonhangaba/SP e foi possível visualizar com nitidez a camiseta do investigado Matheus que conduzia a motocicleta que era uma camisa da seleção brasileira. Que as câmeras do C.O.I. possuem excelente resolução. Que no interior do automóvel utilizado no apoio estavam o investigado Gabriel Gouvêa Peixoto dos Santos e o adolescente infrator Gabriel Richard de Almeida Cipriano, pois, ao visualizar as imagens captadas, é possível observar as camisetas usadas por ambos ocupantes do automóvel Ford Escort, roupas similares às peças utilizadas por eles no Plantão Policial neste momento. O adolescente infrator Gabriel Richard estava no banco do carona e o investigado Gabriel Gouvêa conduzia o automóvel. O veículo de propriedade da vítima ainda não foi localizado. Que o adolescente foi apreendido semana passada por estar com um veículo dublê, já sendo conhecido no meio policial. Que durante todo o tempo o investigado Matheus conduzia a motocicleta subtraída seguido pelo adolescente infrator e o investigado que estavam no Ford Escort vermelho, compreendendo a dinâmica do evento pelo relato da vítima e pelos vídeos captados.

Inquirido sob o crivo do contraditório, o policial EDER VARGAS CARDOSO DOS SANTOS confirmou as particularidades da diligência, afirmando que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento em Taubaté, quando foi irradiado pelo COPOM que teria sido roubada uma motocicleta em Pindamonhangaba, conforme imagens passadas pelo Centro de Operações Integradas de Pindamonhangaba, informando que o roubador estava conduzindo a moto, junto com um veículo Ford/Escort vermelho, que lhe dava cobertura, cuidando-se, no total, de três indivíduos, sendo um deles na condução da motocicleta e os outros dois, no automóvel, seguindo pela via Dutra para a cidade de Taubaté. Asseverou que localizaram o automóvel com as características informadas, inclusive emplacamento, tendo logrado realizar a abordagem do veículo, no qual estavam os três indivíduos, conferindo suas características e vestimentas com as imagens enviadas pelo COI, acrescentando, igualmente, que as próprias características passadas do indivíduo que conduzia a motocicleta conferiram com as da pessoa que estava dentro do veículo Escort. Disse que o roubo ocorreu por volta das 14h00, tendo a abordagem ocorrida por volta das 18h00. Afiançou ter analisado as imagens das câmeras de segurança, nas quais foi possível identificar a motocicleta saindo do local dos fatos, sendo escoltada pelo automóvel Escort, estando ambos os veículos na mesma imagem, não havendo o registro do itinerário entre Pinda e Taubaté; no interior do veículo, havia duas chaves mixas; os acusados, no momento da abordagem, negaram os fatos. Em atendimento às reperguntas da Acusação, repisou que, pelas imagens, foi possível verificar as vestimentas dos três indivíduos, com as quais ainda estavam no momento da abordagem policial. Disse que apenas conhecia Gabriel Richard, menor de idade, anteriormente os fatos, em razão de abordagem policial. Às reperguntas da Defesa do corréu Gabriel, afirmou que as imagens do COI são do trajeto de rua, tendo o referido vídeo sido enviado ao Delegado para as devidas providências (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3RcTHkc>, referido à fl. 224, ênfase apostas).

De forma uníssona, o também policial militar MARCOS AURELIO DIAS relatou a mesma dinâmica dos fatos ao ser ouvido na fase inquisitiva (fls. 11/12), tendo em juízo afirmado que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento em Taubaté, quando foi irradiado pelo COPOM que teria sido roubada uma motocicleta em Pindamonhangaba, bem

como que havia um automóvel junto, seguindo pela via Dutra para a cidade de Taubaté, conforme imagens passadas pelo Centro de Operações Integradas de Pindamonhangaba. Asseverou que localizaram o automóvel Escort com as características informadas, tendo logrado realizar a abordagem, perto da via Dutra, estando os três indivíduos no veículo, sendo um deles menor de idade, os quais foram encaminhados à Delegacia, local em que a vítima reconheceu o indivíduo que havia praticado o roubo, bem como as outras pessoas que estariam no momento do delito, além do veículo Escort, que estava próximo. Afirmou que a vítima lhe deu detalhes da ocorrência do roubo, tendo confirmado a versão dela. Disse que os réus negaram os fatos. Afiançou ter analisado as imagens das câmeras de segurança, nas quais foi possível identificar a motocicleta acessando uma via paralela à Rodovia Presidente Dutra, local próximo aos fatos, seguida pelo automóvel Escort, no qual estavam dois indivíduos, sendo possível visualizar nitidamente as roupas que os indivíduos estavam utilizando no momento da fuga, estando um deles inclusive com corrente no pescoço, sendo as mesmas vestimentas e adereços do momento da abordagem policial; no interior do veículo, havia duas chaves mixas. Às reperguntas da Defesa do corréu Gabriel, afirmou que as imagens do COI são do trajeto de rua, tendo o referido vídeo sido enviado ao Delegado para as devidas providências. Não soube afirmar se houve perseguição por parte da vítima aos acusados (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3RCTHkc>, referido à fl. 224, ênfase apostas).

Ao seu turno, o corréu MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA, perante a autoridade policial (fl. 21), preferiu fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio, tendo em juízo admitido a subtração da motocicleta, sem grave ameaça, o que fez em decorrência de dívidas, dizendo-se arrependido do cometimento do delito. Afirmou que visualizou a motocicleta com a chave no contato, mas, como não tinha capacete, contactou o corréu GABRIEL GOUVÊA para que ele trouxesse um, como de fato o trouxe, ao que subiu na motocicleta e foi embora. Afiançou que não viu a vítima, tampouco fez menção que estava armado ou determinou que ela não se aproximasse; disse que a vítima não o viu no momento em que pegou a motocicleta, mas somente quando dobrou a esquina. Disse que iria pagar a gasolina para o corréu Gabriel para que este lhe trouxesse um capacete. Questionado acerca do adolescente, disse somente conhecê-lo de vista, não sabendo dizer o que ele estava fazendo ali no momento dos fatos, podendo inclusive ter sido apenas uma companhia do corréu GABRIEL GOUVÊA. Relatou que teve passagens por furto e receptação. Em atendimento às reperguntas da Acusação, disse que acabou a gasolina da moto, tendo deixado o veículo na rua e posteriormente sido abordado. Afirmou que o miolo da ignição não estava estourado, repisando que a chave estava no contato. Às reperguntas de sua Defesa, relatou não ter visto o proprietário da motocicleta no momento em que a pegou (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3RCTHkc>, referido à fl. 224, ênfase apostas).

Por sua vez, o corréu GABRIEL GOUVÊA PEIXOTO DOS SANTOS, perante a autoridade policial (fl. 21), também preferiu fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio, tendo em juízo afirmado que, na data dos fatos, o corréu MATHEUS ligou e pediu que levasse um capacete para ele. Relatou ter chamado o adolescente Gabriel Richard, que mora perto de sua casa, para ir com ele apenas para dar uma volta, como de fato foram juntos em um veículo Ford-Scort, de cor vermelha. Disse que, após chegar em sua casa, MATHEUS ligou novamente, falando que havia acabado a gasolina da motocicleta, ao que saiu novamente e levou MATHEUS ao posto, quando, então, foram abordados pelos policiais militares. Questionado se foi acompanhando a motocicleta, disse que, quando entregou o capacete para MATHEUS, tomaram juntos a via Dutra. Afiançou que não sabia que MATHEUS iria praticar o crime, tendo dito que, no momento em que chegou, MATHEUS já estava com a motocicleta na rua; já foi processado pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3RCTHkc>, referido à fl. 224, ênfase apostas).

Como se vê, a negativa dos acusados não convence, eis que, além de inverossímil, está divorciada do restante da prova.

No caso, há prova segura, notadamente as declarações da vítima e os depoimentos dos

policiais militares que atenderam a ocorrência, no sentido de que os réus praticaram o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas, além da corrupção de menor, isto é, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios entre si e com o adolescente Gabriel Richard, então com dezesseis anos (fl. 54), subtraíram o veículo motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, placa FOD-9899, que estava sob a posse da vítima, sendo proprietário Helton Moreira de Souza (fl. 5).

A vítima, ainda, descreveu pormenorizadamente, que, ao ouvir o barulho do motor de sua motocicleta, estacionada em frente à casa de seu irmão, correu em direção ao veículo, momento em que o acusado já estava montado nele e lhe bradou: "Nem vem que senão você vai tomar!", simulando que estava armado, ao que, tomada pelo medo, deixou ele fugir. Declarou, também, que o corréu MATHEUS seguiu na condução da motocicleta, ao passo que o correquerido GABRIEL GOUVÊA e o adolescente Gabriel Richard seguiram aquele, dando-lhe cobertura e proteção, na condução do veículo Ford-Escort XR3, cor vermelha, placas CCF-6947. Também, após os fatos, a vítima foi capaz de fazer o reconhecimento pessoal do acusado MATHEUS em solo policial (fl. 16), como o indivíduo que havia subtraído sua motocicleta, e de confirmar, quando de seu depoimento judicial, sem sombra de dúvidas, que MATHEUS lhe tomou o veículo, bem como que GABRIEL GOUVÊA deu cobertura e proteção ao cometimento da subtração.

Cumpra esclarecer que os relatos da vítima e das testemunhas merecem toda credibilidade, já que prestados de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas, não existindo nos autos qualquer fato concreto que pudesse produzir suspeitas em suas afirmações.

Observe-se que a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade da vítima ou das testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem qualquer razão escusa para pretender prejudicar os réus.

Assim, suas palavras não de ser prestigiadas, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Importante destacar que não há se desmerecer os depoimentos dos policiais militares ouvidos como testemunhas tão só pelo fato de serem eles policiais. Tal atitude significaria preconceito inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional, que não tem qualquer respaldo jurídico.

Aliás, "o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (HC 76.557-RJ, 2ª T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998, v.u.).

Não bastasse a solidez da prova oral, os acusados foram flagrados, por ocasião da fuga do palco delitivo, tal como se pode inferir das imagens captadas pelas câmeras do COI - Comando de Operações Integrada (fls. 39/40 e 46/48), nas quais aparecem o corréu MATHEUS na condução do veículo motocicleta da vítima, bem como o correquerido GABRIEL GOUVÊA, juntamente com o adolescente Gabriel Richard, na condução do veículo Ford-Escort XR3, cor vermelha, placas CCF-6947, dando cobertura àquele.

Sobreleva considerar, neste particular, que os acusados foram posteriormente presos em flagrante delito, no interior do mencionado veículo Ford-Escort XR3, cor vermelha, placas CCF-6947, em poder, ainda, de chave mixa e canivete, petrechos comumente utilizados para arrombamento e acionamento do motor de veículos, consoante se verifica do auto de exibição e apreensão de fl. 32.

Não foge à vista que o próprio acusado MATHEUS admitiu, a seu modo, a subtração do veículo, aduzindo, contudo, que a chave estava no contato, bem como que o delito foi cometido sem grave ameaça.

Ora, tal versão de que a chave estava no contato do automóvel é justificativa recorrente em crimes patrimoniais, não se reputando crível que a vítima a tenha deixado na ignição, mormente em se cuidando de motocicleta, cuja probabilidade de subtração é maior do que a de outros veículos. Demais disso, a vítima declarou em juízo que o miolo da ignição da moto estava danificado, sem descurar, igualmente, que, com os réus, foram encontrados, como suso destacado, canivete e chave mixa (auto exibição - fl. 32), instrumentos delitivos normalmente utilizados para a

realização de arrombamento e da chamada “ligação direta”.

De igual forma, pese a alegação de MATHEUS no sentido de que sequer viu a vítima no momento dos fatos, à evidência probatória dos autos restou comprovado que ele, paralelamente à confessada pretensão de subtrair a motocicleta, simulou o emprego de arma de fogo, bradando verbalmente ao ofendido, em alto e bom som: “Nem vem que senão você vai tomar!”, o que se permite inferir, a partir de dados objetivos, que existiu correlação de proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima, tudo convergindo para a caracterização do crime de roubo.

Frise-se que a grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocados na vítima, a fim de subtrair um bem móvel que esteja em seu poder. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real.

Nessa conformidade, a conduta se subsumiu ao crime de roubo, composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, sendo inviável, por consectário, o acolhimento da tese de desclassificação do delito.

Também consoante suficientemente provado nos autos, o corréu GABRIEL GOUVEA, pese a versão exculpatória ensaiada pelos réus em juízo, além de prestar cobertura para a ação de MATHEUS, o auxiliou a empreender fuga logo após o roubo cometido, acompanhando-o, sob a condução do veículo Fort-Escort, de cor vermelha, tanto que ambos foram presos em flagrante logo após a subtração, tendo sido encontrados no interior do referido automóvel, no qual também estava o adolescente Gabriel Richard.

Dessa maneira, GABRIEL GOUVEA e o adolescente Gabriel Richard atuaram como típicos soldados de reserva, prontos a alertar e/ou substituir uns aos outros em face de algum imprevisto, aderindo propriamente à conduta delitiva de MATHEUS, paralelamente ao nítido apoio moral e material reciprocamente prestados. Agiram, pois, como verdadeiros coautores.

De igual diapasão, ficou bem evidenciada a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, haja vista que os réus cometeram o crime em concurso, com unidade de propósitos, bem como mediante a divisão de tarefas para alcançar um resultado comum, conforme inclusive admitido por eles, a seu modo.

Ainda, o crime de corrupção de menores, não obstante o denodo e a combatividade das duntas Defesas, também restou configurado.

Reza a Súmula 500, do STJ, que: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Acertado o dito posicionamento majoritário, visto que o crime em tela se consuma não só com a inserção do menor no mundo do crime, mas também com sua manutenção, impedindo-o de se desenvolver de forma saudável.

Sedimentado, por conseguinte, que, para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, o que, como já se viu, ficou sobejamente comprovado nestes autos.

A esse respeito, assinale-se que o corréu GABRIEL GOUVÊA admitiu conhecer o adolescente Gabriel Richard, por morar próximo à sua residência, tendo o jovem sido, de fato, cooptado para a prática delitiva, de forma a tornar insubsistente a versão dada em juízo no sentido de que apenas quis convidá-lo para dar uma volta.

De resto, força convir que os crimes de roubo e de corrupção de menor foram praticados no mesmo contexto fático, mediante a mesma ação, de modo que será reconhecido o concurso formal entre esses crimes, nos moldes do artigo 70, do Código Penal.

Passa-se à dosimetria das penas.

A) Quanto ao corréu GABRIEL GOUVÊA PEIXOTO DOS SANTOS.

A.1) Quanto ao crime do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado tem contra si condenações com trânsito em julgado que



geram reincidência (processo nº 1501059-74.2019.8.26.0618 – art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 – fls. 58 e 195; e processo nº 1500911-63.2019.8.26.0618 – art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03 – fls. 59 e 192), devendo, por isso, ser ponderada na segunda fase da dosimetria. Nesta fase, sem destaque desfavorável para qualquer circunstância judicial, fixo a pena-base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, verifico que não existem atenuantes. Em contrapartida, o réu é duplamente reincidente, ostentando outras duas condenações definitivas anteriores (processo nº 1501059-74.2019.8.26.0618 – art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 – fls. 58 e 195; e processo nº 1500911-63.2019.8.26.0618 – art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03 – fls. 59 e 192), de forma que a pena merece ser elevada nesta fase, no patamar de 1/5, alcançando 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Porém, está presente a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, motivo pelo qual se majora a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

A.2) Quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado tem contra si condenações com trânsito em julgado que geram reincidência (processo nº 1501059-74.2019.8.26.0618 – art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 – fls. 58 e 195; e processo nº 1500911-63.2019.8.26.0618 – art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03 – fls. 59 e 192), devendo, por isso, ser ponderada na segunda fase da dosimetria. Nesta fase, sem destaque desfavorável para qualquer circunstância judicial, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico que não existem atenuantes. Em contrapartida, o réu é duplamente reincidente, ostentando outras duas condenações definitivas anteriores (processo nº 1501059-74.2019.8.26.0618 – art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 – fls. 58 e 195; e processo nº 1500911-63.2019.8.26.0618 – art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03 – fls. 59 e 192), de forma que a pena merece ser elevada também nesta fase, no patamar de 1/5, alcançando 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento nem de diminuição.

Por conta do concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal, a pena mais grave, aplicada pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, será aumentada de 1/6, atingindo definitivamente 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no valor unitário mínimo, diante da ausência de elementos a evidenciar maior capacidade econômica por parte do réu.

Em razão do “quantum” de pena fixado e das peculiaridades do caso concreto, em que o crime foi cometido em concurso de três agentes, um deles adolescente, sem descuidar que o corréu possui dupla reincidência, o regime inicial deve ser o fechado, em consonância com o artigo 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP.

Pelos mesmos motivos acima delineados, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão de “sursis” (arts. 44 e 77, ambos do CP).

B) Quanto ao corréu MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA

B.1) Quanto ao crime do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado tem contra si condenações com trânsito em julgado que geram reincidência (processo nº 0000905-17.2016.8.26.0625 – art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 – fls. 214/215 e 217; processo nº 0001540-32.2015.8.26.0625 – art. 155, § 4º, I, IV c/c art. 14, II, ambos do CP – fls. 214/215 e 217/218; processo nº 0004315-20.2015.8.26.0625 – art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 – fls. 214 e 218; e processo nº 0027907-98.2012.8.26.0625 – art. 155, § 4º, I, do CP – fls. 213, 215 e 218/219), devendo, por isso, ser ponderada na segunda fase da dosimetria. Nesta fase, sem destaque desfavorável para qualquer circunstância judicial, fixo a pena-

base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, verifico que não existem atenuantes. Em contrapartida, o réu é multirreincidente, ostentando, ao menos, outras cinco condenações definitivas anteriores, conforme revelam sua extensa folha de antecedentes acostada a fls. 203/216 e as certidões de fls. 217/220, sendo três delas relativas a crimes contra o patrimônio (processo nº 0000905-17.2016.8.26.0625 - art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 - fl. 214/215 e 217; processo nº 0001540-32.2015.8.26.0625 - art. 155, § 4º, I, IV c/c art. 14, II, ambos do CP - fls. 214/215 e 217/218; processo nº 0004315-20.2015.8.26.0625 - art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 - fls. 214 e 218; processo nº 0027907-98.2012.8.26.0625 - art. 155, § 4º, I, do CP - fls. 213, 215 e 218/219); e processo nº 0032435-78.2012.8.26.0625 - art. 155, § 4º, II c/c art. 14, caput, II ambos do CP - fls. 212/213, 215 e 219), de forma que a pena merece ser elevada também nesta fase, no patamar de 1/3, alcançando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena. Porém, está presente a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, motivo pelo qual se majora a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

A.2) Quanto ao crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o acusado tem contra si condenações com trânsito em julgado que geram reincidência (processo nº 0000905-17.2016.8.26.0625 - art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 - fl. 214/215 e 217; processo nº 0001540-32.2015.8.26.0625 - art. 155, § 4º, I, IV c/c art. 14, II, ambos do CP - fls. 214/215 e 217/218; processo nº 0004315-20.2015.8.26.0625 - art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 - fls. 214 e 218; e processo nº 0027907-98.2012.8.26.0625 - art. 155, § 4º, I, do CP - fls. 213, 215 e 218/219 2), devendo, por isso, ser ponderada na segunda fase da dosimetria. Nesta fase, sem destaque desfavorável para qualquer circunstância judicial, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico que não existem atenuantes. Em contrapartida, o réu é multirreincidente, ostentando, ao menos, outras cinco condenações definitivas anteriores, conforme revelam sua extensa folha de antecedentes acostada a fls. 203/216 e as certidões de fls. 217/220 (processo nº 0000905-17.2016.8.26.0625 - art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 - fl. 214/215 e 217; processo nº 0001540-32.2015.8.26.0625 - art. 155, § 4º, I, IV c/c art. 14, II, ambos do CP - fls. 214/215 e 217/218; processo nº 0004315-20.2015.8.26.0625 - art. 309, caput, da Lei 9.503/1997 - fls. 214 e 218; processo nº 0027907-98.2012.8.26.0625 - art. 155, § 4º, I, do CP - fls. 213, 215 e 218/219; e processo nº 0032435-78.2012.8.26.0625 - art. 155, § 4º, II c/c art. 14, caput, II ambos do CP - fls. 212/213, 215 e 219), de forma que a pena merece ser elevada nesta fase, no patamar de 1/3, alcançando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento nem de diminuição.

Por conta do concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal, a pena mais grave, aplicada pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, será aumentada de 1/6, atingindo definitivamente 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no valor unitário mínimo, diante da ausência de elementos a evidenciar maior capacidade econômica por parte do réu.

Em razão do "quantum" de pena fixado e das peculiaridades do caso concreto, em que o crime foi cometido em concurso de três agentes, um deles adolescente, sem descuidar que o corréu é multirreincidente, o regime inicial deve ser o fechado, em consonância com o artigo 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP.

Pelos mesmos motivos acima delineados, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão de "sursis" (arts. 44 e 77, ambos do CP).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para: 1) CONDENAR, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, o réu GABRIEL GOUVÊA PEIXOTO DOS SANTOS à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 18 (dezoitos) dias-multa, no valor unitário mínimo; 2) CONDENAR, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, parágrafo único, do Código Penal, o réu MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nega-se o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que responderam ao processo presos e por continuarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme consignado na decisão que a decretou e nas demais que a sucederam (fls. 81/82, 123/124 e 151), ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o crime foi praticado por réus reincidentes mediante grave ameaça e em concurso de agentes, evidenciando-se concretamente grave. Anote-se que, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Recomendem-se os réus onde se encontram recolhidos e, havendo apelação, expeçam-se guias provisórias de execução.

Deixo de fixar indenização mínima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A uma, porque a motocicleta objeto do roubo foi devolvida à vítima, consoante esclarecido em audiência de instrução. A duas, porque inexistente laudo de avaliação ou qualquer outro documento hábil a indicar o valor aproximado dos danos suportados pela vítima, o que recomenda a análise da questão pela esfera cível, a pedido de quem de direito, caso haja interesse.

Tendo em vista o disposto no artigo 91, inciso II, do Código Penal, decreto, em favor da União, o perdimento dos petrechos apreendidos nos autos (chave mixa e canivete - auto de exibição e apreensão de fl. 32), eis que evidenciada a respectiva pertinência com o delito patrimonial cometido, à exceção dos valores apreendidos nos autos, importância que autorizo o levantamento em favor do guardião do adolescente G.R., intimando-se (fls. 17 e 54), e do veículo FORD/ESCORT XR-3, Chassi 9BFBXXLBABGA41485 (auto de exibição e apreensão de fl. 32), desde que não haja óbice à eventual condução de trabalhos de investigação pela autoridade policial. Com relação, ainda, ao veículo excetuado, caso não haja o competente pedido de restituição, em consonância com o artigo 123, do Código de Processo Penal, decorrido o prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado, fica declarado o seu perdimento e liberado para venda em leilão, incineração ou inutilização.

Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na Unidade Judicial; oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os direitos políticos dos réus, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Por força do parágrafo 9º do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagarem a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, devendo eventual gratuidade ser avaliada no momento processual oportuno, quando da execução das penas.

Intime-se a Defesa do acusado MATHEUS a regularizar a representação processual no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da sua intimação acerca da presente sentença.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à defensora nomeada à fl. 125 no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pela

defensora ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.  
Providencie-se o que mais for necessário.  
P.I.C.

Pindamonhangaba, 27 de setembro de 2022.

Felipe Estevão de Melo Gonçalves  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA